كالعضو الكامل الكبير كالرأس والوجه والساق والفخذ والقليل مادون ذلك كذا فسره هشام عن محمد وصححه بعضهم وقيل الكثير ربع العضو الكبير والقليل مادونه والفقيه ابو جعفر الهندواني اعتبر الكثرة والقلة في نفس الطيب لا في العضو فقال ان كان الطيب في نفسه كثيرا بحيث يستكثره الناظر ككفين من ماء الورد وكف من الغالية وفي المسك بقدر ما يستكثره الناس يكون كثيرا وان كان في نفسه قليلا والقليل ما يستقله الناس وان كان في نفسه كثيرا وكف من ماء الورد يكون قليلا وفي المحيط والى كل قول أشار محمد (والكثير ككفين من ماء الورد وكف من الغالية وكف من المسك) اي على ما فسره الفارسي والمحيط (والقليل ككف من ماء الورد) وفيه ان عد الاقل من الكف في المسك قليلا محل بحث فالمعتمد ما تقدم والله اعلم واختاره ابن الهمام ايضا فتفهم (فلو طيب بالقليل عضوا كاملا فعليه دم ولو طيب بالكثير أقل من عضو فعليه دم) وكذا اذا طيب بالكثير عضوا كاملا كما يستفاد من الصورة الاولى بالاولى (ولو طيب أقل من عضو بطيب قليل فعليه صدقة) واذا عرفت ذلك (فالصدقة مشروطة بشرطين) أحدهما قلة الطيب وثانيهما أقل من العضو (والدم بواحد) اما طيب كثير ولو في بعض العضو واما عضو كامل ولو بطيب قليل هذا وفي المبسوط استلم الركن فأصاب يده أو فمه خلوق كثير فعليه دم وان كان قليلا فصدقة (ولو طيب) أي المحرم (جميع أعضائه في مجلس واحد فعليه دم وان كان) أي تطيب الاعضاء (في مجالس فلكل طيب) أي على كل عضو (كفارة على حدة) أي سواء كفر للاول أو لا عندهما وقال محمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر للاولى (ولو طيب مواضع متفرقة يجمع ذلك) أي من كل عضو (فان بلغ عضوا) أي كاملا (فعليه دم والا فصدقة) أي ولو كان بقاء الطيب ساعة اذ لم يقيد أحدهنا بيوم أو ليلة وسيأتي التصريح بهذه المسئلة

﴿ فصل في الكحل المطيب انا كتحل بكحل فيه طيب فان كان ﴾ اى الا كتحال به (مرارا كثيرة) ظاهره أن يكون تسع مرات لان اقل المرار ثلاثة واقل كثرة الثلاثة تسعة (قيل وهي) أي المرات الكثيرة (ثلاث) وهذا مخالف للقواعد المعتبرة والاظهر ثلاث مرات هو حد الكثرة في هذه المسئلة كما ان حد القلة مادون الثلاثة ثم الجملة معترضة وقوله (فعليه دم) جزاء للشرطية المتقدمة (وان كان مرة أو مرتين فعليه صدقة) كما صرح به في الحاوي وفيه دلالة على ان المراد بالكثرة المعتبرة هي ما فوق المرتين من الثلاثة المطلقة الموافقة للروايات المعتبرة ففي المبسوط وجوامع الفقه ان اكتحل بكحل فيه طيب فعليه صدقة الا ان يكون كثيرا فعليه دم قال ابن الهمام يفيد تفسير المراد بقوله الا ان يكون كثيرا انه الكثرة في الفعل لا في نفس الطيب المخالط فلا يلزم بمرة واحدة وان كان الطيب كثيرا وفسر الاسبيجابي في شرح الطحاوي وصاحب الخزانة وغيرهما الكثرة بالمرار فقالوا ان فعل ذلك مرارا فعليه دم وهو المروي عن محمد انتهى فقوله مرارا كثيرة تبع فيه عبارة الكافي والكرماني لكن ينبغي في تأويله أن يقال كثيرة عطف بيان او تفسير أو تأكيد لقوله مرارا فعالما اعتبره المنطقي من ان أقل الجمع مرتان لانه وصف ما قبله لئلا يأتي المحظور المذكور فيما تقدم والله أعلم (ولو اكتحل بكحل ليس فيه طيب فلا بأس به) الا ان الاولى تركه لما فيه من الزينة الا اذا كان عن ضرورة (ولا شئ عليه) أي من الدم والصدقة ولو من غير عذر

﴿ فصل في أكل الطيب وشربه ﴾ أي جامدا او مائعا (لو اكل طيبا كثيرا وهو) اى الاكل

ولكنك أكرم الاكرمين (اللهم) ان لم أكن أهلا ان أبلغ رحمتك فان رحمتك أهل ان تبلغني فان رحمتك وسعت كل شئ وأنا شئ (اللهم) ان ذنوبي وان كانت عظاما ولكنها صغار في جنب عفوك فاغفرها لي يا غفور يا رحيم (اللهم) أنت أنت وأنا أنا العواد الى الذنوب وأنت العواد الى المغفرة (اللهم) ان كنت لا ترحم الا أهل طاعتك فالى من يفزع المذنبون (اللهم) انك تجد من تعذب غيري وأنا لا أجد من يرحمني غيرك (اللهم) تجنبت عن طاعتك عمداً وتوجهت الى معصيتك قصدا فسبحانك ما أعظم حجتك علي وأكرم عفوك